Von	Wasserwirtschaft@reg-opf.bayern.de <Wasserwirtschaft@reg-opf.bayern.de>
An	nilsdeichner@gmx.de
Cc	Rechtsfragen-Umwelt@reg-opf.bayern.de
Gesendet	23.09.2026 14:58
Betreff	AW: [EXTERN] AW: Bitte um fachliche und fachaufsichtliche Klärung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung – Hochwasserschutz Unterer Wöhrd

Sehr geehrter Herr Deichner,

das Sachgebiet 55.1 als Höhere Wasserrechtsbehörde hat das SG52 Wasserwirtschaft gebeten, Ihnen wie folgt und abgestimmt zu antworten.

Dem Vorschlag, dass als Orientierungswert zur verwaltungsinternen Beurteilung der Wirtschaftlichkeit eine überschlägige Ermittlung des Nutzen-Kosten Faktors gemäß der Handlungsanleitung des bayerischen Landesamtes für Umwelt erfolgen kann, wurde von Seiten der Regierung der Oberpfalz zugestimmt.

Diese Entscheidung erfolgte vor dem Hintergrund, dass eine rein rechnerische Grenzwertbetrachtung des Nutzen-Kosten Faktors mit scharfer Abgrenzung der Bereiche größer oder kleiner 1 für eine sachgerechte Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des komplexen Hochwasserschutzprojektes „Unterer Wöhrd“ nicht ausreicht.

Ergänzend zu den monetären Betrachtungen werden nicht monetär erfassbare Ziele wie z. B. Verbesserung der Infrastruktur, städtebauliche Aufwertung, Verbesserung der Sozialfunktion in eine Finanzierungsentscheidung und -priorisierung mit einbezogen.

Auch eine Unterschreitung des Wertes 1,0 würde daher, aufgrund der systembedingten Unschärfen, aus unserer Sicht nicht zwingend eine Neubeurteilung oder gutachterliche Einzelermittlung der Wirtschaftlichkeit nach sich ziehen.

Unabhängig davon erfolgte die Beurteilung durch die Regierung der Oberpfalz des nach Standard-Systematik ermittelten Nutzen-Kosten-Faktors von 1,14 auf der Grundlage einer Plausibilitätsprüfung der uns vorgelegten Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Dietrich Uhl

Regierung der Oberpfalz

Sachgebiet 52 - Wasserwirtschaft

Emmeramsplatz 8

93047 Regensburg

Telefon 0941 5680-1850

E-Mail Funktion wasserwirtschaft@reg-opf.bayern.de <mailto:wasserwirtschaft@reg-opf.bayern.de>

www.regierung.oberpfalz.bayern.de <http://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/>

Von: nilsdeichner@gmx.de <nilsdeichner@gmx.de>
Gesendet: Mittwoch, 16. September 2026 15:50
An: Plattner, Rita (Reg Oberpfalz) <Rita.Plattner@reg-opf.bayern.de>
Cc: Rechtsfragen-Umwelt (Reg Oberpfalz) <Rechtsfragen-Umwelt@reg-opf.bayern.de>; Wasserwirtschaft (Reg Oberpfalz) <Wasserwirtschaft@reg-opf.bayern.de>
Betreff: [EXTERN] AW: Bitte um fachliche und fachaufsichtliche Klärung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung – Hochwasserschutz Unterer Wöhrd

Hinweis: Diese E-Mail stammt von einem Absender außerhalb des Adressraums bayern.de. Seien Sie vorsichtig, bevor Sie einen Link anklicken oder einen Anhang öffnen.

Sehr geehrte Frau Plattner,

vielen Dank für Ihre Antwort.
Allerdings würde ich dennoch um die Beantwortung eines Themas von Ihrer Seite bitten, da ich hierzu nicht das WWA befragen kann.

Nach Auskunft des Wasserwirtschaftsamts wurde in Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und der Regierung der Oberpfalz zugelassen, die Methodik trotz Überschreitung der

vorgesehenen Obergrenze von 20 Millionen Euro Baukosten anzuwenden. Zur Begründung wurde darauf verwiesen, dass auch das Gesamtprojekt und nicht monetäre Aspekte zu berücksichtigen seien.

1. Wurde bei dieser Abstimmung davon ausgegangen, dass die vorgelegten Eingabewerte und der daraus berechnete Nutzen-Kosten-Faktor von 1,14 inhaltlich richtig sind?
Welche Folgen hätte es für die damalige Beurteilung, wenn sich die auffälligen Angaben zu den Gebäuden, großen Betrieben oder wichtigen Infrastruktureinrichtungen bei HQ35 und HQ100 als fehlerhaft erweisen und eine Korrektur zu einem Nutzen-Kosten-Faktor unter 1 führt? Würde in diesem Fall eine neue Wirtschaftlichkeitsbetrachtung oder – wegen der Überschreitung der 20-Millionen-Euro-Grenze – eine detaillierte Kosten-Nutzen-Untersuchung erforderlich?

Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Nils Deichner

Von: Rita.Plattner@reg-opf.bayern.de <mailto:Rita.Plattner@reg-opf.bayern.de> <Rita.Plattner@reg-opf.bayern.de <mailto:Rita.Plattner@reg-opf.bayern.de> >
Gesendet: Dienstag, 15. September 2026 08:31
An: nilsdeichner@gmx.de <mailto:nilsdeichner@gmx.de>
Cc: Rechtsfragen-Umwelt@reg-opf.bayern.de <mailto:Rechtsfragen-Umwelt@reg-opf.bayern.de> ; Wasserwirtschaft@reg-opf.bayern.de <mailto:Wasserwirtschaft@reg-opf.bayern.de> ; poststelle@wwa-r.bayern.de <mailto:poststelle@wwa-r.bayern.de>
Betreff: WG: Bitte um fachliche und fachaufsichtliche Klärung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung – Hochwasserschutz Unterer Wöhrd

Sehr geehrter Herr Deichner,

in Abstimmung mit dem Sachgebiet 52 dürfen wir Ihnen wie folgt antworten:

Die baufachliche Prüfung durch die Regierung der Oberpfalz beinhaltet insbesondere eine Plausibilitätsprüfung der Unterlagen, die Überprüfung der Planungsinhalte mit den Mindestanforderungen an Schutzstandards und den Abgleich mit der Hochwassersituation in den anderen Stadtteilen im Einwirkungsbereich des Vorhabens.

Als vorbereitender Finanzierungsschritt beinhaltet die baufachliche Stellungnahme auch eine Aussage zur Wirtschaftlichkeit. Diese Art der vereinfachten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung fließt in eine Finanzierungsentscheidung des Freistaats Bayern ein. Ob und wie diese Wirtschaftlichkeits-Informationen auch bei der wasserrechtlichen Planfeststellung eine Rolle spielt, wäre an der verfahrensführenden Stelle zu erfragen – mithin die Stadt Regensburg als Planfeststellungsbehörde.

Da Sie sich offensichtlich in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einarbeiten möchten, wäre ein Gespräch mit dem Vorhabenträger, dem Wasserwirtschaftsamt, ein möglicher Startpunkt.

Wir bitten um Nachsicht, dass wir auf eine aufwändige Beschreibung der einzelnen Komponenten verzichten. Die Systematik, die für einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zum Zweck der Finanzierungsentscheidung zugrunde liegt, arbeitet bewusst mit einer gewissen Unschärfe und kann ‚weiche' Kriterien beinhalten. Das planende Wasserwirtschaftsamt kann Ihnen die getroffenen Ansätze erklären oder zusätzlich (kostenpflichtig) schriftlich darlegen. Die Entscheidung im Verfahren trifft wiederum die Stadt Regensburg als planfeststellende Behörde.

Dem Wasserwirtschaftsamt Regensburg werden wir eine Kopie dieses Schreibens übermitteln.

Mit freundlichen Grüßen

Rita Plattner

_____

Sachgebiet 55.1 Rechtsfragen Umwelt

Regierung der Oberpfalz

Emmeramsplatz 8

93047 Regensburg

Telefon: +49 (0) 941 5680-1859

E-Mail: Rita.Plattner@reg-opf.bayern.de <mailto:E-Mail:%20Rita.Plattner@reg-opf.bayern.de>

Internet: www.regierung.oberpfalz.bayern.de <file://ropf-sv-nas1v/vms/SgS/www.regierung.oberpfalz.bayern.de>

Von: Plattner, Rita (Reg Oberpfalz)
Gesendet: Freitag, 28. August 2026 13:14
An: 'nilsdeichner@gmx.de' <nilsdeichner@gmx.de <mailto:nilsdeichner@gmx.de> >
Cc: Rechtsfragen-Umwelt (Reg Oberpfalz) <Rechtsfragen-Umwelt@reg-opf.bayern.de <mailto:Rechtsfragen-Umwelt@reg-opf.bayern.de> >; Wasserwirtschaft (Reg Oberpfalz) <Wasserwirtschaft@reg-opf.bayern.de <mailto:Wasserwirtschaft@reg-opf.bayern.de> >
Betreff: WG: Bitte um fachliche und fachaufsichtliche Klärung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung – Hochwasserschutz Unterer Wöhrd

Sehr geehrter Herr Deichner,

vielen Dank für Ihre Nachricht.

Hiermit bestätigen wir Ihnen den Eingang Ihrer Anfrage.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Rita Plattner

_____

Sachgebiet 55.1 Rechtsfragen Umwelt

Regierung der Oberpfalz

Emmeramsplatz 8

93047 Regensburg

Telefon: +49 (0) 941 5680-1859

E-Mail: Rita.Plattner@reg-opf.bayern.de <mailto:E-Mail:%20Rita.Plattner@reg-opf.bayern.de>

Internet: www.regierung.oberpfalz.bayern.de <file://ropf-sv-nas1v/vms/SgS/www.regierung.oberpfalz.bayern.de>

Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, bitten wir Sie, sich in diesem Falle umgehend mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen und diese Daten von Ihrem Computer zu löschen. Bitte beachten Sie, dass jede Form von Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist.

Von: Umwelt-Gesundheit (Reg Oberpfalz) <Umwelt-Gesundheit@reg-opf.bayern.de <mailto:Umwelt-Gesundheit@reg-opf.bayern.de> >
Gesendet: Freitag, 28. August 2026 09:25
An: Rechtsfragen-Umwelt (Reg Oberpfalz) <Rechtsfragen-Umwelt@reg-opf.bayern.de <mailto:Rechtsfragen-Umwelt@reg-opf.bayern.de> >
Cc: Wasserwirtschaft (Reg Oberpfalz) <Wasserwirtschaft@reg-opf.bayern.de <mailto:Wasserwirtschaft@reg-opf.bayern.de> >
Betreff: WG: [EXTERN] Bitte um fachliche und fachaufsichtliche Klärung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung – Hochwasserschutz Unterer Wöhrd

Von: Poststelle (Reg Oberpfalz) <Poststelle@reg-opf.bayern.de <mailto:Poststelle@reg-opf.bayern.de> >
Gesendet: Freitag, 28. August 2026 08:51
An: Umwelt-Gesundheit (Reg Oberpfalz) <Umwelt-Gesundheit@reg-opf.bayern.de <mailto:Umwelt-Gesundheit@reg-opf.bayern.de> >
Betreff: WG: [EXTERN] Bitte um fachliche und fachaufsichtliche Klärung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung – Hochwasserschutz Unterer Wöhrd

Von: nilsdeichner@gmx.de <mailto:nilsdeichner@gmx.de> <nilsdeichner@gmx.de <mailto:nilsdeichner@gmx.de> >
Gesendet: Freitag, 28. August 2026 08:50
An: Wasserwirtschaft (Reg Oberpfalz) <Wasserwirtschaft@reg-opf.bayern.de <mailto:Wasserwirtschaft@reg-opf.bayern.de> >
Cc: Poststelle (Reg Oberpfalz) <Poststelle@reg-opf.bayern.de <mailto:Poststelle@reg-opf.bayern.de> >
Betreff: [EXTERN] Bitte um fachliche und fachaufsichtliche Klärung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung – Hochwasserschutz Unterer Wöhrd

Hinweis: Diese E-Mail stammt von einem Absender außerhalb des Adressraums bayern.de. Seien Sie vorsichtig, bevor Sie einen Link anklicken oder einen Anhang öffnen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Wasserwirtschaftsamt Regensburg hat mir die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den geplanten Hochwasserschutz am Unteren Wöhrd übermittelt. Ergänzend wurde mir mitgeteilt, dass als Stützstelle HQ35 das Hochwasser 2013 als Realereignis verwendet wurde.

Bei der Durchsicht ergeben sich für mich einige Fragen zur Herleitung und Plausibilität der angesetzten Schäden.

Für HQ35 werden folgende betroffene Objekte angesetzt:

* 14 normale Häuser mit bis zu zwei Wohnungen;
* 40 Mehrfamilienhäuser;
* 11 kleine Betriebe beziehungsweise Dienstleister;
* vier mittlere Betriebe, davon zwei mit jeweils vier und zwei mit jeweils sechs Arbeitsplätzen;
* drei große Betriebe mit mindestens 50 Arbeitsplätzen;
* eine öffentliche Einrichtung;
* eine wichtige Infrastruktureinrichtung.

Daraus ergeben sich insgesamt 215,4 Punkte. In der Berechnung wird hierfür ein „Nutzenbarwert für direkte Schäden bei HQ35“ von 10.768.085 Euro ausgewiesen.

Besonders erklärungsbedürftig erscheint mir der Vergleich mit dem Erläuterungsbericht zum Planfeststellungsverfahren. Dort heißt es auf Seite 7:

„[…] selbst bei vergangenen HW-Ereignissen, die maximal eine Jährlichkeit von 30 erreichten, waren die in den Jahren 1988, 2002 und 2013 entstandenen Schäden (insgesamt ca. 10 Mio. €) erheblich.“

Damit werden die tatsächlich entstandenen Schäden aus drei Hochwasserereignissen zusammen mit ungefähr 10 Millionen Euro angegeben. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung weist demgegenüber allein für die Stützstelle HQ35, die nach Auskunft des Wasserwirtschaftsamts dem Hochwasser 2013 entspricht, einen Betrag von 10.768.085 Euro aus. Dazu bitte ich insbesondere um Erläuterung:

1. Wie ist der Betrag von 10.768.085 Euro für HQ35 mit der Aussage im Erläuterungsbericht vereinbar, wonach die Schäden der drei Ereignisse 1988, 2002 und 2013 zusammen etwa 10 Millionen Euro betrugen? Außerdem hat die Stadt Regensburg den Schaden des Hochwassers von 2013 im gesamten Stadtgebiet mit ca. 4 Millionen Euro angegeben.
2. Handelt es sich bei den beiden Angaben um unterschiedliche Schadensbegriffe, Preisstände oder Berechnungsmethoden? Falls ja, worin bestehen die Unterschiede?
3. Wurde die tatsächliche Schadenshöhe des Hochwassers 2013 bei der Plausibilisierung des für HQ35 berechneten Wertes berücksichtigt? Falls ja, welche Schadenshöhe wurde für 2013 zugrunde gelegt?

Darüber hinaus fällt auf, dass bei HQ100 nur ein großer Betrieb und keine wichtige Infrastruktureinrichtung angesetzt werden. Bei HQ35 sind es dagegen drei große Betriebe und eine wichtige Infrastruktureinrichtung.

Auch hierzu bitte ich um Erläuterung:

4. Wie kann es dazu kommen, dass bei dem größeren Hochwasserereignis HQ100 weniger große Betriebe und weniger wichtige Infrastruktur betroffen sein sollen als bei HQ35?
5. Beruht dies auf unterschiedlichen Untersuchungsgebieten, Definitionen oder Erhebungsmethoden, oder handelt es sich möglicherweise um einen Zuordnungs- beziehungsweise Eingabefehler?
6. Wurden diese Eingaben und ihre Auswirkungen auf den Nutzen-Kosten-Faktor bereits fachlich überprüft? Falls ja, zu welchem Ergebnis kam die Prüfung?

Außerdem habe ich eine Frage zum verwendeten Zinssatz. In der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird für den Betrachtungszeitraum von 100 Jahren ein Zinssatz von 2 Prozent verwendet, obwohl im verwendeten Formular ausdrücklich „Zinssatz Regelfall = 3 %“ angegeben ist. Das Wasserwirtschaftsamt hat hierzu mitgeteilt, dass die 2 Prozent einer Vorgabe des Bayerischen Rechnungshofes entsprächen.

7. Auf welcher konkreten und aktuell geltenden Vorgabe beruht die Verwendung von 2 Prozent, und warum wurde vom im Formular genannten Regelfall von 3 Prozent abgewichen? Wurde zusätzlich eine Sensitivitätsberechnung mit 3 Prozent durchgeführt, und welchen Nutzenbarwert, Kostenbarwert und Nutzen-Kosten-Faktor würde diese ergeben? Außerdem bitte ich um Mitteilung, ob der Zinssatz von 2 Prozent einheitlich auf Kosten und Nutzen angewandt wurde.

Nach Auskunft des Wasserwirtschaftsamts wurde in Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und der Regierung der Oberpfalz zugelassen, die Methodik trotz Überschreitung der vorgesehenen Obergrenze von 20 Millionen Euro Baukosten anzuwenden. Zur Begründung wurde darauf verwiesen, dass auch das Gesamtprojekt und nicht monetäre Aspekte zu berücksichtigen seien.

8. Wurde bei dieser Abstimmung davon ausgegangen, dass die vorgelegten Eingabewerte und der daraus berechnete Nutzen-Kosten-Faktor von 1,14 inhaltlich richtig sind?
Welche Folgen hätte es für die damalige Beurteilung, wenn sich die auffälligen Angaben zu den Gebäuden, großen Betrieben oder wichtigen Infrastruktureinrichtungen bei HQ35 und HQ100 als fehlerhaft erweisen und eine Korrektur zu einem Nutzen-Kosten-Faktor unter 1 führt? Würde in diesem Fall eine neue Wirtschaftlichkeitsbetrachtung oder – wegen der Überschreitung der 20-Millionen-Euro-Grenze – eine detaillierte Kosten-Nutzen-Untersuchung erforderlich?

Bitte erläutern Sie außerdem, ob die genannten nicht monetären Aspekte lediglich ergänzend zu einer nachgewiesenen Wirtschaftlichkeit berücksichtigt wurden oder ob sie nach Auffassung der beteiligten Stellen auch einen Nutzen-Kosten-Faktor unter 1 ausgleichen können. Falls Letzteres zutrifft, bitte ich um Mitteilung, nach welchen Kriterien diese Abwägung vorgenommen wird.

Ich bitte in erster Linie um eine nachvollziehbare fachliche Beantwortung dieser Fragen. Soweit die Antworten aus bereits vorhandenen Aufstellungen, Berechnungsgrundlagen oder Prüfvermerken hervorgehen, beantrage ich ergänzend nach Art. 3 BayUIG Zugang zu diesen Informationen. Eine Übersendung der unmittelbar maßgeblichen Unterlagen in elektronischer Form wäre hierfür ausreichend.

Unabhängig vom Informationszugang bitte ich um fachaufsichtliche Prüfung, ob die genannten Eingaben und die Schadensansätze plausibel sind und ob sich daraus Änderungsbedarf bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ergibt.

Sollte für einzelne Fragen eine andere staatliche Stelle zuständig sein, bitte ich um Weiterleitung an die zuständige Stelle beziehungsweise um einen entsprechenden Hinweis.

Mit freundlichen Grüßen

Nils Deichner